

1501066-13.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA e outro

G

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

LUCAS KENJI OGATA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1501066-13.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501066-13.2022.8.26.0537

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA e outro

G

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

LUCAS KENJI OGATA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, possuía arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver da marca Rossi, calibre .22, numeração A947667, bem como uma caixa contendo 50 (cinquenta) munições

de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.

Ainda porque, LUCAS KENJI OGATA, qualificado nos autos, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 331,4 gramas de cocaína, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 213/214), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 299/308, 325 e 609).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 625/626).

Durante a instrução, foi ouvida 01 (uma) testemunha de acusação, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, permanecendo o acusado em silêncio e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é improcedente.

Encerrada a instrução processual, nos termos da manifestação das partes, percebe-se que realmente inexistem elementos que permitam seja prolatado um decreto condenatório.

Em que pese a materialidade estar amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº BS2230-1/2022 (fls. 18/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), pelo laudo de constatação (fls. 28/31), pela fotografia (fls. 27), pelo laudo pericial da arma de fogo e munições (fls. 119/125), pelo laudo pericial (fls. 692/713) e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 189/191), a autoria é duvidosa.

Isso porque, em que pese seu silêncio em juízo, na Delegacia de Polícia, o acusado negou a prática do delito (fls. 16) e sua versão extrajudicial não foi totalmente desprestigiada pelas provas produzidas no curso da instrução, sendo certo que o policial civil ouvido nesta audiência não conseguiu demonstrar, de forma cristalina, a prática dos delitos.

Com efeito, não há absoluta certeza de que a arma de fogo ou as porções de droga pertencessem ao acusado e, menos ainda, de que ele as tivesse comercializando.

Dessa forma, não havendo provas suficientes para caracterização dos crimes que lhe são imputados, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve o acusado ser absolvido.

Outro não é o entendimento de nossos Tribunais:

"A prova deve ser firme, segura, convincente, incontroversa, clara como a luz, certa como a evidência, positiva como qualquer expressão algébrica. Não o sendo, absolve-se" (RT 714/357 e 358).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ap. 162.055, TACrimSP, Rel. Goulart Sobrinho).

Destarte, diante da fragilidade do contexto probatório e havendo sérias dúvidas a respeito da autoria do crime, impõe-se o desfecho de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, para absolver o acusado LUCAS KENJI OGATA, qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia (artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Não há custas a serem recolhidas ante o decreto absolutório.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 20 de setembro de 2022.